

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2715/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาง ทศนีย์ ช่าง สี สังข์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 143

การที่จำเลยเรียกร้องเอาเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อช่วยเหลือให้ จ. เข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกนั้น แม้ผู้เสียหายจะไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของจำเลยและไม่มีเจตนาจะมอบเงินให้แก่จำเลย โดยได้ไปแจ้งความแล้วนำเงินของเจ้าพนักงานตำรวจมาหลอกให้จำเลยรับไว้เป็นหลักฐานในการจับกุมก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ครบองค์ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 จำเลยที่ 3 รับสารภาพ ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำคุกจำเลยที่ 3 ไว้ 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่านางสมใจ ปิตะโหตะระ ผู้ถูกเรียกร้องเอาเงิน 30,000 บาท มิได้มีความเชื่อถือว่าจำเลยทั้งสามจะสามารถช่วยเหลือนางสาวจุรีรัตน์ปิตะโหตะระ ให้เข้าทำงานในกรมประชาสงเคราะห์โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกได้เลย และไม่เคยคิดที่จะมอบเงิน 30,000 บาทให้แก่จำเลย

ทั้งสามแต่อย่างใด โดยได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และได้ร่วมวางแผน
จับกุมจำเลยทั้งสาม โดยนำเงินของเจ้าพนักงานตำรวจมาหลอกให้จำเลยทั้งสามรับ
ไว้แล้วให้ทำหนังสือรับเงินของกลางไว้เป็นหลักฐาน นางสมใจไม่มีเจตนาจะให้เงิน
จำนวนดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสาม จึงถือไม่ได้ว่ามีการเรียก รับหรือยอมจะรับเงินจาก
นางสมใจพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องของโจทก์และคำ
ให้การรับสารภาพของจำเลยว่าจำเลยเรียกเอาเงินจำนวน 30,000 บาทจากนางสมใจ
ผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้นางสาวจุรีรัตน์เข้าทำงานรับราชการ
ในกรมประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก โดยจำเลยจะนำเงินดังกล่าวไป
ให้เพื่อจูงใจและตอบแทนนายประมูล จันทรจันทน์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และ
นายสมทวี ก่อพัฒนาศิลป์ หัวหน้างานการสอบและประเมินบุคคลกรม
ประชาสัมพันธ์ การกระทำของจำเลยก็เป็นการกระทำที่ครอบงำความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ว นางสมใจผู้เสียหายจะหลงเชื่อคำกล่าวอ้าง
ของจำเลยหรือไม่ หรือมีเจตนาจะนำเงิน 30,000 บาทไปมอบให้แก่จำเลยหรือไม่ ไม่
ทำให้การกระทำของจำเลยพ้นผิดไปได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาชอบ
แล้วฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ